

1501373-76.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fl. 38) e responder por outro processo no qual já foi condenado em primeira instância pelo tráfico de drogas (1500168-23.2020.8.26.0552).

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501373-76.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501373-76.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245625/2021 - DEL.POL.LEME, 20142666 - DEL.POL.LEME, 4911/21/807 - DEL.POL.LEME, 2245625 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO foi denunciado porque, no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 17h00, na Rua Abílio Correia Sampaio, Jardim Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 116 porções de "cocaína", pesando 120 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 79) e apresentou defesa prévia (fls. 98/99).

A denúncia foi recebida (fls. 100/101) e o réu foi citado (fls. 132).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no

parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23), pelo auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 24/25 e 26/29), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 30/31), pelo comprovante de depósito (fls. 81), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 82/84) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha Marcelo Picoli dos Santos, policial militar, discorreu que, no dia dos fatos, realizou uma operação conjunta com duas equipes de força tática no Jardim Primavera, local conhecido pela venda de drogas. Neste local, quando da presença policial, é comum que as pessoas fujam por meio de uma mata. Daí porque duas equipes foram utilizadas para se fazer o cerco. Sua equipe adentrou no acesso a esta mata. Iniciada a fuga, foi no encalço de um indivíduo, que dispensou uma sacola e um objeto. Ele tropeçou, começou a mancar, e, assim, foi alcançado. Abordado e em busca, ele não carregava nada de ilícito. Indagado, ele disse que dispensou um celular com dinheiro na capa (R\$ 200,00) e uma sacola com drogas. Ele não precisou a quantidade, pois, segundo ele, tinha acabado de receber a sacola. Informalmente, ele disse que o dinheiro era proveniente da venda de drogas, que recebia R\$ 50 a cada 25 porções vendidas e que já tinha vendido 100 porções no dia. Ele disse que as drogas foram entregues por um indivíduo de bicicleta e indicou os locais de depósito da substância. Várias prisões já ocorreram neste local. Ele já era conhecido nos meios policiais. Nunca encontrou droga nesta mata. Muitos já fugiram por meio desta mata. A mata era fechada. Viu nitidamente ele jogando a sacola e o celular. Não parou para recolher na hora, tendo mantido a perseguição ao réu.

No mesmo sentido manifestou-se a testemunha Bruno Silva Maia Bagatin, policial militar. Acrescentou que ele confessou a traficância no local. Visualizou ele com uma sacola nas mãos. Viu isso a 40 metros de distância. Correu atrás dele por conta desta sacola em mãos. Foi o que chamou atenção da equipe. As informações davam características físicas e alguns nomes, inclusive do réu. Não conseguiu abordagem anterior em razão de fugas pela mata. A mata era fechada (densa em algumas partes). Viu claramente o ato de dispensa da sacola pelo réu. Ele fez esse ato de dispensa assim que notou a aproximação policial. Outras pessoas já foram presas neste local. Existem diversos pontos de venda de drogas neste bairro.

A testemunha Fabricio Doniseti Dos Santos, policial militar, afirmou que, no dia em questão, permaneceu na viatura. Só visualizou a fuga e os outros dois policiais seguindo em perseguição. Este indivíduo que fugiu parecia estar carregando algo. Não consegue precisar o que era por estar longe (a 300 metros). Conhecia o réu por ele ser constantemente abordado em pontos de tráfico, inclusive, no dia, ele confessou a traficância. Outra equipe já o prendeu em data anterior. Outras fugas já ocorreram no local. Ele confessou na presença de todos os policiais e até indicou onde eram os esconderijos (houve busca por cães, que restou infrutífera). O réu, por sua vez, disse, em seu interrogatório, que tem 21 anos. Faz aniversário em novembro. Trabalhava com laranja e como ajudante de pedreiro. Tinha parado de trabalhar por estar ajudando seu pai. Seu pai brigou e foi esfaqueado. Tem uma filha de 1 ano de idade, sendo cuidada por sua ex-mulher. Não tem mais contato. Já tinha sido preso antes pelos mesmos policiais também por tráfico. Como adolescente, foi para Fundação CASA por tráfico com 15 anos de idade. Não é verdadeira a acusação. Ia para casa de sua ex-mulher para pagar pensão de R\$ 200,00. Fumou maconha e estava na frente do bar. Na rua de trás, fica um ponto de venda de drogas. Foi agredido pelos policiais Vantim e Bagatin. Não carregava uma sacola. Só carregava o celular com o dinheiro da pensão (R\$ 200,00 dados pela sua mãe). É usuário de drogas, só praticou o tráfico quando adolescente. Dada sua qualidade de

usuário, os policiais não gostam de sua pessoa e o perseguem. Só ficou sabendo dessa sacola na delegacia.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo e intencionassem prejudicar o réu. Ademais, o réu confessou extrajudicialmente a conduta aos policiais.

A versão do réu, outrossim, negando a prática delitativa, não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime (local da apreensão, quantidade e fracionamento das drogas) e dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico.

A versão do réu em juízo é divergente e contraditória, bem como não encontra amparo no conjunto probatório. Anoto que irrelevante a venda das drogas, uma vez que o crime em apreço é de tipo penal de misto alternativo, certo que trazer a droga consigo ou guardar para consumo de terceiros perfaz o delito. Ainda, a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP. Ainda, a Defesa não produziu nenhuma prova que infirmasse a autoria do crime dos crimes estampados na denúncia, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que não há que o que se considerar em desfavor do réu.

Na primeira fase, ressalto que a jurisprudência da C. Terceira Seção do STJ não admite que atos infracionais sejam considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco servem para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social: AgRg no AREsp 1997211/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a quantidade da droga não será considerada neste primeira fase, pois servirá como fundamento para afastamento do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei. Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes agravantes e as atenuantes da confissão, ainda que extrajudicial, e da menoridade relativa não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição,

resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Friso que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto. Há elementos nestes autos de que o corréu dedica-se a atividades criminosas, notadamente a quantidade de droga apreendida (120 gramas de cocaína), conhecimento no meio policial, a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fl. 38) e responder por outro processo no qual já foi condenado em primeira instância pelo tráfico de drogas (1500168-23.2020.8.26.0552).

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO REDUTOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR ESPECIAL DE PENA RELATIVO AO PRIVILÉGIO. INCABÍVEL. PACIENTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA IMPOSSÍVEL NO ESTREITO RITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. 2. No caso, a Corte Estadual, além de consignar que a Parte Agravante responde pela prática do crime de tráfico de drogas em outras três ações penais, apresentou fundamentação idônea no sentido de afastar a aplicação do redutor especial de pena relativo ao privilégio, qual seja: o fato de que o Condenado já era conhecido no meio policial por praticar o tráfico de drogas. Para infirmar essa conclusão, imprescindível seria promover o revolvimento fático-probatório, providência incabível no estreito e célere rito do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico, são aptos a afastar a incidência do benefício (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 23/10/2017). 2. No caso, as instâncias locais, em virtude da existência de registros da prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico, entenderam que o paciente se dedica a atividades criminosas, de forma que não foram atendidas as diretrizes exigidas para o reconhecimento do privilégio. 3. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, o qual permanece em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 658.774/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei

11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada, à primariedade, à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, todos do Código Penal e da súmula 440 do STJ.

Ante a quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e CONDENO o réu CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva do réu, com escopo no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação e, notadamente, para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, é de se destacar o entendimento do C. STJ acerca da compatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto: AgRg no AgRg no RHC 142.614/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Expeça-se ofício de recomendação.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 62), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do bem e do numerário apreendido (fls. 24/25), uma vez intrinsecamente vinculados à prática delitiva.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA